

0004442-69.2016.8.26.0609

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... interceptação telefônica para apuração de tráfico de drogas e conseguiram identificar e prender o acusado. Cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do acusado onde estava presente a esposa dele. No local acharam anotações envolvendo o pagamento de mensalidades e os documentos falsos apreendidos nos autos.

Interrogado em solo policial, o réu confessou a prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0004442-69.2016.8.26.0609 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004442-69.2016.8.26.0609

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 52/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Taboão da Serra, 23/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Taboão da Serra

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Ferreira de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO, sendo-lhe imputada a prática dos crimes incursos nos artigos 297, caput, artigo 299, caput, na forma do artigo 69, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, em data incerta, anterior ao dia 02 de maio de 2016, em local incerto, RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO, qualificado a fl. 53, agindo em concurso de unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, concorreu de qualquer forma para a falsificação de documento público, consistente em uma Cédula de Identidade (RG), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 40/42, documento a fls. 43 e laudo pericial a fls. 128/130. Consta ainda que, nas mesmas

circunstâncias, o indiciado concorreu de qualquer forma para inserir em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 40/42, documento a fl. 44 e laudo pericial a fls. 131/133 (fls. 216/218).

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2019 (fls. 219/220).

O réu foi devidamente citado (fl. 243), constituiu advogado (procuração à fl. 91), que apresentou resposta à acusação (fl. 247).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida, o acusado foi interrogado. Ao final, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e, requereu a folha de antecedente do réu no Estado do Paraná e vista dos autos após a juntada, para complementar as alegações finais, o que foi deferido (fls. 281/282).

Superada a fase de diligências, sobrevieram memoriais escritos..

O representante do Ministério Público reiterou o pedido de que a pretensão acusatória seja julgada procedente e fez considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 291/293).

A defesa do réu, por sua vez, advogou tese absolutória (fls. 297/300).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelos Boletins de Ocorrência de fls. 04/06 e 37/39; Auto de Exibição e Apreensão de fls. 40/42; cópias dos documentos falsificados de fls. 43/44; Relatório da Autoridade Policial de fls. 62/64; Laudos Periciais de fls. 138/140 e 141/143, assim como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Na fase inquisitiva, a testemunha Nathalia de Souza Lima declarou: "Que reside no local há três meses, sendo imóvel locado diretamente com a proprietária do mesmo; Que convive em união estável com Rafael Silva Santos há três anos e está no oitavo mês de gestação da união, porém possui dois filhos de seu relacionamento anterior, que contam com cinco e quatro anos de idade. Que Rafael trabalha como segurança no Condomínio Serra Verde, localizado no retorno do Bairro do Pq Pinheiros. Que nesta data, policiais estiveram em sua residência, cujas entradas foram franqueadas pela declarante e sobre um guarda-roupas, no quarto do casal, foram encontrados alguns papéis, com anotações diversas e documento de uma motocicleta, os quais desconhece a origem. Alega que quando locaram a casa, referido guarda-roupas já estava no quarto, justificando que, por ser este muito alto, não chegou a limpar a parte de cima e desconhecia a existência de referidos papéis, alegando ainda nunca ter mexido, que não conhece os inquilinos anteriores. Que a cédula de identidade e CNH de Rafael foram encontrados em umas das gavetas dos móveis da casa, não sabendo identificar exatamente qual. Que Rafael nunca foi preso ou processado, seu único vício é fumar cigarros. Que também nunca foi presa ou processada e não possui nenhum vício. Que em momento algum teve sua integridade física ou moral violadas." (fl. 52).

Os policiais arrolados como testemunhas na denúncia (fl.218), Júlio Cesar Bassetti e Paulo Rogério Gonçalves da Rocha, não prestaram depoimento na fase inquisitiva, porém assinaram os Relatórios de Investigações de fls. 62/64 e 67/68, em que constam: "Que Rafael Ferreira de Carvalho, RG 18.543.845-3 (B.O. 52/2016 - DISE Taboão da Serra), para furtar-se de sua responsabilidade criminal utilizava documentos em nome de Rafael Silva Santos - RG nº 14.183.479-8/PR. Em pesquisas constatamos que "MENOR" utilizando-se de documento falso em nome de Rafael Silva Santos - RG nº 14.183.479-8/PR, que fora apreendido, adquiriu legalmente sua Carteira Nacional de Habilitação nº 06031316652 expedida pelo DETRAN/ SP em 28/003/2004, pela cidade de Ihabela/SP. Ainda em pesquisas realizadas verificamos que em 15/11/2015, foi conduzido ao 91DP, na cidade de São Paulo, onde foi elaborado o B.O. Nº 7261/2015, IP nº 1151/2015 onde figurou como testemunha e que, posteriormente, foi denunciado nesta mesa ocorrência, como incurso no artigo 16 da Lei 10.826/2003 conforme processo nº 98385/2015, decisão 14/01/2016, 18º, Vara Criminal de São Paulo, CNJ nº 0098385-08.2015.8.26.0050." (fls. 67/68). E ainda: "Informamos que em 26/04/2016 foi cumprido o mandado de busca e apreensão pela Rua

Sadayoshi Sato, 87, Taboão da Serra, SP, onde fomos recepcionados pela Sra. Nathália de Souza Lima, RG nº 48.077.821/SP, cientificada do Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal de Taboão da Serra/SP, foi franqueada nossa entrada e acompanhou a busca realizada no imóvel. Informou residir com Rafael, porém não sabia informar seus dados, bem como informou que o mesmo trabalhava em local desconhecido. Efetivada a busca no imóvel, no quarto do casal, continha apenas um colchão de solteiro no chão e um guarda-roupas, foi localizado uma Cédula de Identidade emitida pela Secretaria de Segurança do Paraná e uma Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo Detran de Ilhabela/SP em nome de RAFAEL SILVA SANTOS, nascido aos 22/06/1981, filho de Mário Sérgio Santos e Maria Aparecida da Silva, cujo local de nascimento consta Caxias do Sul/RS. (BO 49/2016=DISE)." (fl. 62).

Em juízo prestou a testemunha Julio Cesar Basetti depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que as investigações se iniciaram por meio de interceptações telefônicas deferidas a fim de apurar crimes praticados pelo PCC. Disse que não se recordava bem da localização dos documentos, mas acreditava que tivessem achados com o acusado no momento em que foi abordado e preso. Lembrou que na casa do acusado foram apreendidos documentos, mas não lembrava exatamente quais documentos. Lembra que um dos documentos era do Paraná e fizeram contato lá e descobriram que não eram da mesma pessoa.

Já a testemunha Paulo Rogerio Gonçalves da Rocha disse que estavam fazendo uma interceptação telefônica para apuração de tráfico de drogas e conseguiram identificar e prender o acusado. Cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do acusado onde estava presente a esposa dele. No local acharam anotações envolvendo o pagamento de mensalidades e os documentos falsos apreendidos nos autos.

Interrogado em solo policial, o réu confessou a prática delitiva, disse: "Que é procurado pela Justiça Pública, motivo pelo qual foi ao Centro de São Paulo e Comprou uma Cédula de Identidade e uma CNH em nome de Rafael Silva Santos e começou a trabalhar como vendedor ambulante de roupas, apresentando-se sempre como Rafael Silva Santos." (fl. 53).

Em juízo, o acusado admitiu a prática dos crimes. Disse que foi condenado em 2012 e estava procurado. Como tem muitos filhos e não queria se afastar do convívio familiar foi no Centro e pagou R\$ 300,00 e deu uma fotografia para que fizessem um documento de identidade falso para o acusado. Com a cédula de identidade falsa foi até a auto-escola e tirou a CNH com seus dados falsos. Os documentos foram encontrados na casa da sua esposa. Negou fazer parte do PCC. Está preso há 5 anos e 4 meses. Tem condenações por roubo e porte de arma. Tem uma condenação do Paraná também por roubo.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu é medida de rigor.

Conforme apurado, o réu estava sendo investigado por haver indícios de que participava do PCC. Ao cumprirem o Mandado de Busca e Apreensão (autos em apenso), os policiais foram recebidos por Nathalia e encontraram documentos falsificados em nome de Rafael Silva Santos, sendo que em ambos constava a fotografia do réu, Rafael Ferreira de Carvalho.

Posteriormente, quando o réu foi abordado pessoalmente, verificou-se que estava se esquivando do cumprimento de pena pelo processo nº 003010-62.2009.8.26.0050 (Mandado de Prisão em aberto na fl.10), e que estava sendo procurado pela prática do crime de roubo, em trâmite no Foro Central da Barra Funda.

Restou evidente, portanto, a intenção do réu de não ser identificado, o que foi, inclusive, confessado pelo mesmo em solo policial e em juízo quando afirmou que falsificou os documentos, pois estava sendo procurado (fl. 53).

Embora o réu tenha alegado que comprou a Cédula de Identidade (RG) no centro de São Paulo, ao fornecer a sua fotografia concorreu para o crime nos termos do art. 29 do Código Penal.

Nesse sentido, ressalta-se que segundo o laudo de fls. 138/140, o documento de identidade Registro Geral, periciado, de número 14.183.479-8, em nome de Rafael

Silva Santos, é falso.

No que tange à Carteira Nacional de Habilitação, periciada, em nome de Rafael Silva Santos, espelho nº 850548811, expedida aos 28/03/2014, embora tenha sido atestada sua autenticidade material (fls. 141/143), apurou-se que o réu conseguiu emitir o referido documento fornecendo dados falsos às autoridades.

Assim, diante do conjunto probatório, restou incontroverso que o réu concorreu para a falsificação de documento público, consistente em uma Cédula de Identidade (RG), bem como concorreu para inserir informações falsas em documento público verdadeiro, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação, tudo em concurso com outras pessoas não identificadas.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação aos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica.

Passo a dosar a reprimenda.

Falsidade material

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é reincidente, o que será analisado na próxima fase da dosimetria penal, e ostenta Maus Antecedentes, processos nº 0004270-20.2000.8.26.0050, 0098385-08.2015.8.26.0050 (fl. 259) e 0006801-12.2004.8.26.0609 (fls. 259/260), de modo que majoro a pena da metade, sendo 1/6 para cada Mau Antecedente); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base da metade acima do mínimo legal pelos Maus Antecedentes, isto é, 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a circunstância atenuante da confissão, a qual deve ser valorada em 1/6.

Não obstante, incide a agravante de reincidência, conforme o processo nº 0030010-62.2009.8.26.0050 (fls. 258/259), a qual fica valorada 1/6.

Somando as circunstâncias atenuantes e agravantes (-1/6+1/6), tenho que a pena deve mantida em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Falsidade ideológica

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é reincidente, o que será analisado na próxima fase da dosimetria penal, e ostenta Maus Antecedentes, processos nº 0004270-20.2000.8.26.0050, 0098385-08.2015.8.26.0050 (fl. 259) e 0006801-12.2004.8.26.0609 (fls. 259/260), de modo que majoro a pena da metade, sendo 1/6 para cada Mau Antecedente); conduta social (nada a considerar); personalidade (normal à espécie); motivos do crime (inerentes ao tipo penal); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (nada a considerar); comportamento da vítima (nada a considerar).

Assim, fixo a pena base da metade acima do mínimo legal pelos Maus Antecedentes, isto é, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a circunstância atenuante da confissão, a qual deve ser valorada em 1/6.

Não obstante, incide a agravante de reincidência, conforme o processo nº 0030010-62.2009.8.26.0050 (fls. 258/259), a qual fica valorada 1/6.

Somando as circunstâncias atenuantes e agravantes (-1/6+1/6), tenho que a pena deve mantida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze)

dias-multa.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Tendo em vista que foram dois crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica, praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, somo as penas aplicadas que passam a alcançar 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal, ante a reincidência e maus antecedentes do acusado.

Diante da reincidência e do montante de pena aplicado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem em relação à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso nos artigos 297, caput, e no artigo 299, caput, na forma do artigo 69, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Estando solto, poderá recorrer em liberdade.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

P.I. C.

Taboão da Serra, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA